

UMOWA O DZIEŁO NR _____ / _____ / 202____ r.

(Projekt, Wykonanie i Montaż Zabudowy Meblowej)

Zawarta w dniu _____ r. w _____ pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

- **Imię i Nazwisko:** _____
- **Adres zamieszkania:** _____
- **PESEL / NIP:** _____
- **Telefon:** _____ **E-mail:** _____

a

WYKONAWCĄ:

- **Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko:** _____
- **Adres:** _____
- **NIP:** _____

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i montażu** zabudowy meblowej (zwanej dalej „Dziełem”) w lokalu pod adresem:

2. Szczegółowy zakres prac, układ funkcjonalny, wymiary oraz specyfikację materiałową (rodzaj płyt, blatów, okuć, systemów) określa **Załącznik nr 1 (Projekt i Specyfikacja)**. Załącznik ten, po opatrzeniu go parafami przez obie strony, stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. **[Klauzula Wizualizacyjna]** Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że przedstawione mu wizualizacje komputerowe (3D) mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty odcień materiałów, układ słoików drewna oraz detale mogą nieznacznie odbiegać od wizualizacji ze względu na ograniczenia technologiczne programów graficznych, indywidualne ustawienia monitora oraz naturalne właściwości materiałów.
4. **[Wyłączenia]** Wykonawca oświadcza, że Dzieło zostanie wykonane zgodnie z zasadami sztuki stolarskiej. Niniejsza umowa nie obejmuje jednak prac ogólnobudowlanych, w szczególności: kucia ścian, przeróbek instalacji wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz podłączania sprzętu AGD do sieci gazowej i trójfazowej (tzw. siły).

5. **[Zasady Użytkowania]** Zasady prawidłowego korzystania z Dzieła, warunkujące utrzymanie gwarancji, określa **Załącznik nr 2 (Karta Pielęgnacji i Użytkowania)**, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2. Obowiązki Zamawiającego i Front Robót

1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą na etapie projektowania oraz do udostępnienia pomieszczenia w stanie gotowym do montażu w ustalonym terminie.
2. Przez "stan gotowy" rozumie się: zakończone prace mokre, położone i wyschnięte podłogi docelowe, pomalowane ściany, wyprowadzone przyłącza (woda, prąd, wentylacja) zgodnie z wytycznymi Wykonawcy oraz uprzątnięte pomieszczenie.
3. **[Klauzula Krzywych Ścian]** W przypadku, gdy ściany, podłogi lub sufity w pomieszczeniu Zamawiającego nie zachowują pionów, poziomów lub kątów prostych, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szczeliny między meblami a architekturą budynku. Konieczność zastosowania blend maskujących, listew lub akrylu w celu zniwelowania krzywizn ścian nie stanowi wady Dzieła.
4. **[Klauzula Decyzyjności]** Zamawiający ponosi odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z jego braku decyzyjności. Termin realizacji Dzieła ulega automatycznemu przedłużeniu o czas opóźnień wynikających z braku akceptacji projektu, opóźnień w wyborze materiałów lub niedostarczenia na czas specyfikacji sprzętu AGD przez Zamawiającego.

§ 3. Wynagrodzenie i Warunki Płatności

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (projekt, materiały, produkcja, transport i montaż) ustala się na kwotę: _____ **zł brutto** (słownie: _____).
2. Płatność zostanie zrealizowana w trzech transzach, w następujący sposób:
 - a) **Transza I (ZADATEK):** w wysokości _____ **zł** (słownie: _____), **co stanowi % wartości umowy, płatny w dniu podpisania umowy. Zadek przeznaczony jest na rezerwację terminu, zakup materiałów i uruchomienie produkcji w centrum CNC.**
 - b) **Transza II:** w wysokości **** zł****, **płatna najpóźniej w dniu dostarczenia paczek z meblami (korpusów/frontów) do lokalu Zamawiającego, a przed rozpoczęciem**

właściwego montażu.

c) Transza III (Końcowa): w wysokości ** zł, płatna w dniu zakończenia montażu i podpisania **Protokołu Zdawczo-Odbiorczego**.**

3. Zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, **Zadatek przepada w całości na rzecz Wykonawcy**.
4. Po wpłacie Zadatku i ostatecznej akceptacji Załącznika nr 1, projekt zostaje skierowany do produkcji. Jakiegolwiek zmiany w projekcie zgłoszone przez Zamawiającego po tym terminie (np. zmiana dekoru, domówienie szuflad) wymagają formy pisemnej (Aneksu), wiążą się z dodatkowymi kosztami i automatycznie wydłużają termin realizacji.
5. W razie zwłoki w płatności którejkolwiek z transz, Wykonawca ma prawo wstrzymać się z realizacją kolejnych etapów prac (w tym montażu) do czasu uregulowania należności, bez ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienie całego projektu.

§ 4. Termin Realizacji i Logistyka

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i montażu Dzieła w terminie **do _____ tygodni**, licząc od dnia łącznego spełnienia dwóch warunków: wpłaty Zadatku oraz ostatecznej akceptacji Załącznika nr 1 (Projektu) przez Zamawiającego.
2. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku:
 - a) Braku gotowości pomieszczenia po stronie Zamawiającego (zgodnie z § 2 pkt 2).
 - b) Opóźnień w dostawach materiałów od producentów lub hurtowni (np. braki magazynowe wybranego dekoru płyty, opóźnienia centrum CNC), o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
 - c) Wystąpienia siły wyższej (zdarzeń losowych niezależnych od stron).
3. W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi gotowość do montażu, a Zamawiający nie może udostępnić lokalu w ustalonym terminie (np. z powodu przedłużającego się remontu), Wykonawca ma prawo zmagazynować gotowe meble i obciążyć Zamawiającego zryczałtowanym kosztem magazynowania w wysokości **50 zł za każdy dzień zwłoki**.
4. W sytuacji opisanej w § 4 pkt 3, Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty Transzy II (zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b) w dniu zgłoszenia gotowości do montażu, pomimo że meble fizycznie pozostają w magazynie Wykonawcy.

§ 5. Odbiór Dzieła

1. Odbiór Dzieła następuje w dniu zakończenia montażu na podstawie **Protokołu Zdawczo-Odbiorczego** podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający ma obowiązek dokładnie obejrzeć Dzieło w momencie odbioru, w obecności Wykonawcy.
3. Wszelkie wady wizualne (np. zarysowania frontów, uszkodzenia blatów, odpryski, wgniecenia) muszą zostać zgłoszone i wpisane do Protokołu w dniu odbioru. Zgłoszenie wad wizualnych po podpisaniu Protokołu bez zastrzeżeń nie będzie uwzględniane, ze względu na brak możliwości ustalenia momentu ich powstania (ryzyko uszkodzeń mechanicznych przez użytkownika).
4. W przypadku stwierdzenia drobnych usterek (np. konieczność regulacji zawiasów, brak zaślepki), które nie uniemożliwiają korzystania z mebli, Zamawiający nie ma prawa odmówić podpisania Protokołu ani wstrzymać zapłaty Transzy III.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych usterek w terminie do 14 dni roboczych.

§ 6. Gwarancja i Rękojnia

1. Wykonawca udziela **24-miesięcznej gwarancji** na zamontowane meble, licząc od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
2. Gwarancja na okucia (zawiasy, prowadnice, systemy podnośników) oraz sprzęt AGD jest udzielana bezpośrednio przez ich producentów, zgodnie z ich kartami gwarancyjnymi.
3. **[Wyłączenia]** Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz niezgodności Dzieła z umową (w tym rękojmi) nie obejmuje wad powstałych z winy Zamawiającego, a w szczególności:
 - a) Uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze Dzieła.
 - b) Uszkodzeń wynikających z długotrwałego działania wody, wilgoci lub wysokiej temperatury (np. puchnięcie blatów na łączeniach, uszkodzenia frontów od pary ze zmywarki lub piekarnika).
 - c) Uszkodzeń powierzchni (np. wytłuszczenia frontów matowych, zarysowania) wynikających z używania niewłaściwych środków chemicznych lub szorstkich gąbek, niezgodnie z przekazaną Instrukcją Użytkowania.
 - d) Naturalnego zużycia materiałów.

§ 7. Prawa Autorskie i Portfolio

1. Projekt zabudowy meblowej (Załącznik nr 1) stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i pozostaje własnością intelektualną Wykonawcy. Zamawiający nie ma

prawa przekazywać projektu osobom trzecim (np. innym wykonawcom) w celu jego realizacji bez pisemnej zgody Wykonawcy.

2. **[Zgoda na Portfolio]** Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej i wideo zamontowanych mebli po zakończeniu prac.
3. Wykonawca ma prawo wykorzystać wykonane materiały fotograficzne i wideo w swoim portfolio, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celach marketingowych, gwarantując jednocześnie pełną anonimowość Zamawiającego (brak publikacji adresu, danych osobowych oraz wizerunku Zamawiającego).

§ 8. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (Aneks).
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Załączniki i Integralność Umowy

1. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy:
 - a) **Załącznik nr 1:** Projekt i Specyfikacja Materiałowa.
 - b) **Załącznik nr 2:** Karta Pielęgnacji i Użytkowania Zabudowy Kuchennej.
2. Zamawiający oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał wszystkie wyżej wymienione załączniki, zapoznał się z ich treścią i w pełni je akceptuje, co potwierdza złożeniem na nich swojej parafy.

ZAMAWIAJĄCY

(Czytelny podpis) _____

WYKONAWCA

(Czytelny podpis) _____